

1503785-66.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... tê-la abordado em local de tráfico intenso, na posse de um estojo, no exato instante em que ela conversava com a testemunha Flávio, que ocupava um veículo, em situação típica de tráfico. Efetuada a abordagem, com a acusada foram encontradas duas porções de crack e outras duas de maconha que estavam no interior do estojo, assim como dinheiro. Indagada a respeito, ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503785-66.2021.8.26.0548 controle:2021/001319

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2324118/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 21664749 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 146/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2324118 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2324118/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INES APARECIDA SANT ANA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

INES APARECIDA SANT'ANNA, RG nº 23.680.274/SP, foi processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 30.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 54/57). Inicialmente a acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 89 e 93). A denúncia foi recebida aos 16.02.22, sendo a acusada citada aos 24.02.22 (fls. 94 e 121). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi a acusada interrogada. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 06/15, 41/43 e 74/76). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após confessar o tráfico tanto para os policiais que a abordaram, como para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo a ré procurou se esquivar, alegando que as porções de crack e maconha apreendidas consigo eram seu "lucro", assim como o dinheiro, pelas vendas de droga que já havia realizado. É usuária, trafica para sustentar o vício e pretendia apenas consumir as porções. A testemunha Flávio havia lhe pedido crack, que iria buscar em outros lugares, quando os policiais a abordaram. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-la abordado em local de tráfico intenso, na posse de um estojo, no exato instante em que ela conversava com a testemunha Flávio, que ocupava um veículo, em situação típica de tráfico. Efetuada a abordagem, com a acusada foram encontradas duas porções de crack e outras duas de maconha que estavam no interior do estojo, assim como dinheiro. Indagada a respeito, ela confessou-lhes o tráfico. Também foi ouvida a testemunha Flávio, que confirmou ter procurado a ré para comprar droga. A acusada disse para ela "...esperar um pouco..." quando então foram abordados pela polícia. A testemunha também confirmou ter adquirido droga da ré em outras oportunidades. Nesse contexto, lícito é atribuir à ré a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que a ré foi surpreendida em local de tráfico, em situação típica de mercancia, quando estava prestes a vender para a testemunha Flávio o entorpecente que trazia consigo e já estava pronto para a entrega ao consumo de terceiros. Nada indica que as porções se destinassem única e exclusivamente ao seu próprio consumo, dadas as circunstâncias da prisão. Tanto é assim que a acusada confessou o tráfico duas vezes. Primeiro por ocasião da abordagem e depois no flagrante, sem fazer qualquer ressalva, não havendo porque desprezar tais confissões. Pode até ser que a acusada fosse buscar mais droga em outro lugar, o que apenas viria reforçar o propósito de mercancia. A eventual condição de usuária da acusada não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Por sinal, tudo indica que esta é a hipótese dos autos. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena da acusada (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 45 - proc. 0079571-57). Nesse sentido: "Sem desconhecer a discussão acerca do tema, este Relator entende que a condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 é apta a gerar a reincidência e, por óbvio, também os maus antecedentes" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500070-41.2020.8.26.0551 - 13ª Câmara - Limeira - v.u. - j. 08.03.22 - Rel. Des. Xisto Rangel). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel.

Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de ré tecnicamente primária, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a pouca quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A pretendida substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 – 4ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 07.07.20 – Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que “... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...”. No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: a ré tem direito a tanto, em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que a ré é tecnicamente primária e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.319/21 e CONDENO A RÉ INES APARECIDA SANT'ANNA, RG nº 23.680.274/SP, a cumprir 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e a pagar 194 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pela acusada no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 22 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA